الباب الثامن: في الكفالة والضمان، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في معنى الكفالة وأدلة مشروعيتها :

١- **تعريفها** : الكفالة هي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه ، إلى مجلس الحكم .

٢- **أدلة مشروعيتها** : وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع .

فمن الكتاب قوله تعالى : ﴿ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف :٧٢] أي كفيل ضامن ، وقوله تعالى : ﴿ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ ﴾ [القلم :٤٠] أي كفيل .

ومن السنة قوله ﷺ : (العارية مؤداة ، والزعيم غارم ، والدين مقضي)[١] . فالزعيم هو الكفيل ، والزعامة الكفالة[٢] .

وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدين .

المسألة الثانية : أركان الكفالة وشروطها :

أركان الكفالة خمسة : الصيغة ، والكفيل ، والمكفول له ، والمكفول عنه ، والمكفول به .

وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ، ولا تتوقف على قبول المكفول له .

أما الكفيل : فيشترط فيه أن يكون أهلاً للتبرع سواء كان رجلاً أو امرأة ؛ لأن الكفالة من التبرعات .

وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي ، وكذلك المحجور عليه لسفه ، فلا تصح كفالته ، ولا ضمانه .

وأما المكفول عنه : فلا يشترط رضاه لصحة الكفالة ، بخلاف الكفيل فإن

---

(١) رواه أبو داود برقم (٣٥٦٥) ، والترمذي برقم (١٢٦٥) وقال : حديث حسن ، وصححه الألباني (السلسلة الصحيحة برقم ٦١٠) .

(٢) معالم السنن (١٧٧/٣) .